(ii) người lao động tổ chức, lãnh đạo, viết truyền đơn huy động người khác tham gia đình công; (2) Bảng báo cáo tình hình công nhân đi trễ không phép của Phòng sẵn vào tháng 8, 9, 10/2021; (3) Biên bản lập ngày 22/11/2021 về việc anh Vinh có hành vi đánh chủ quản người Đài Loan; (4) Biên bản họp kỷ luật đối với anh Vinh ngày 23/11/2021 với thành phần tham gia gồm Tổng Giám đốc, trưởng phòng Nhân sự, đại diện Ban chấp hành công đoàn Công ty T, trong đó ghi ý kiến của Đại diện Ban chấp hành công đoàn "đề nghị Công ty chỉ nên áp dụng hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương đối với anh Vinh".

Câu hỏi 1. Anh/Chị hãy:

a) Xác định thẩm quyền giải quyết vụ án và tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án?

b) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án? Căn cứ pháp lý?

Câu hỏi 2. Nếu là luật sư của anh Vinh, Anh/Chị có nhận xét gì về trách nhiệm của đại diện Ban chấp hành công đoàn Công ty T trong việc xử lý kỷ luật anh Vinh?

Câu hỏi 3. Nếu là luật sư của anh Vinh, Anh/Chị hãy trình bày nội dung chính trong luận cứ bảo vệ quyền lợi cho anh Vinh tại phiên toà sơ thẩm?

Câu 2 (Phần tự chọn, thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau): 5 điểm

<u>Đề số 1:</u>

Khoảng 12 giờ ngày 01/03/2021 Hoàng văn Đức về nhà thấy chị Minh (vợ Đức) và chị Cúc là bạn của chị Minh đang ngồi nói chuyện trong phòng ngủ của vợ chồng Đức. Do có bực tức với vợ từ trước nên Đức di xuống bếp lấy 02 con dao: 01 con dao có cán, dài 30 cm mũi nhọn cầm bên tay trái, 01 con dao không có cán, dài 20 cm cầm bên tay phải đi lên đứng chặn ở cửa phòng ngủ, khống chế bắt chị Minh đưa điện thoại di động cho Đức kiểm tra. Chị Minh không đưa và định đi ra khỏi phòng. Đức liền dùng dao cầm ở tay trái chém nhiều nhát vào tay trái chị Minh gây thương tích. Khi thấy chị Minh bị chảy máu nhiều thì Đức dừng lại. Lúc này chị Cúc chạy được ra khỏi phòng và kêu cứu, Đức bỏ chạy về nhà cha mẹ ở gần đó. Đến hôm sau, Đức ra Công an trình diện khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận vì do nóng nảy, thiếu bình tĩnh đã gây thương tích cho chính vợ mình.

Theo kết luận giám định pháp y thì chị Minh bị thương tích: *"Đa vết thương phần mềm, vết thương ở bàn tay trái đứt gân gấp ngón 3,4, đứt thần kinh trụ trái do vật sắc tác động với tỉ lệ thương tật là 10%"*.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Văn Đức về "Tội cố ý gây thương tích" theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự và ra lệnh tạm giam Đức 03 tháng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, chị Minh vắng mặt và đã có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt chị.

Câu hỏi 1. Anh/Chị có nhận xét gì về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra?

Câu hỏi 2. Giả sử Anh/Chị là luật sư tham gia bào chữa cho Hoàng Văn Đức từ giai đoạn điều tra, được Đức cho biết: hiện sức khỏe của Đức yếu, vợ đang điều trị tại bệnh viện, còn 02 con nhỏ (15 tuổi và 4 tuổi) ở nhà không ai chăm sóc. Chị Minh có đơn xin bãi nại cho Đức và cho rằng: Đức là người tốt, chỉ vì hiểu lầm, tính lại nóng, nên ghen tuông; nay chị phải